

1500138-53.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... da condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls. 16 e 89-90).

Por tais razões, incabíveis benesses legais, insuficientes para reprovação da conduta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO CAETANO SACHETO, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, como incurso no § 13º do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500138-53.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-53.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CAETANO SACHETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

PAULO CAETANO SACHETO foi denunciado como incurso no § 13º do art. 129 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 15 de janeiro de 2022, por volta de 19h56min, na Rua Armando Benedete, 417 - Jardim Itapeva, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado, em contexto configurador de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Vanessa Alves da Silva Araújo, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fls. 11-2.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 106) e apresentou resposta à acusação (fls. 111-3).

Durante a instrução foi ouvida a vítima. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição, ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, sob regime inicial aberto, além da suspensão condicional da pena.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06-10), laudo de exame de corpo de delito (fls. 11-2) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fl. 05). Sob o contraditório, negou a acusação, dizendo que as agressões foram mútuas, porém foi a vítima que iniciou. Afirmou que não ocorreram agressões físicas (sic) "ao extremo", apenas defendeu-se e acabou acertando a cabeça dela (mídia digital).

A versão do acusado está isolada do conjunto probatório.

A vítima, em solo policial, afirmou que (sic) "na data de hoje, 15/01/2022, por volta de 19h30min, a depoente estava em casa quando o casal começou a discutir por ciúmes, instante em que PAULO desferiu uma "cabeçada" na testa da depoente, causando um ferimento; QUE após ser agredida, acionou a Polícia Militar" (fl. 04). Em juízo, afirmou que na data do ocorrido ela e Paulo discutiram e houve agressões, momento em que alguém acionou a polícia militar. Esclareceu que foi o réu quem deu início às agressões físicas, motivo pelo qual se defendeu (mídia digital).

Sobre a importância da palavra vítima em crimes de violência doméstica, decota-se trecho do voto da lavra do eminente Min. Campos Marques "No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois, normalmente são cometidos sem testemunhas" (STJ, AgRg no AREsp 213796/DF).

Na fase administrativa, o policial militar constatou que a ofendida apresentava uma lesão aparente em sua cabeça (fl. 03).

As versões harmônicas da vítima, corroboradas pela testemunha ouvida na fase antejudiciária e pelo laudo pericial de fls. 11-2, autorizam o desate condenatório.

Note-se que o laudo pericial de fls. 18-9 concluiu que o réu não apresentava lesão corporal alguma.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do delito, dosa-se as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, estabelece-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão. Na sequência, presente a agravante da reincidência (certidão de fls. 31-2 – proc. 0012034-16.2012), majora-se a reprimenda em 1/6, atingindo 01 ano e 02 meses de reclusão, pena que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, em atenção ao art. 33 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência. Registre-se, ainda, que na fase inquisitiva foi dado cumprimento a um mandado de prisão de recaptura do réu, proveniente do estado de Mato Grosso do Sul, decorrente da condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls. 16 e 89-90).

Por tais razões, incabíveis benesses legais, insuficientes para reprovação da conduta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO CAETANO SACHETO, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, como incurso no § 13º do art. 129 do Código Penal.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA